



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 3.721/2026

Pregão Eletrônico nº 30/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes, conforme especificações do [ANEXO I – Termo de Referência](#).

RESPOSTA

AO

5º PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

1-) DAS PRELIMINARES

Trata-se de pedido de impugnação formulado as 23h14 do dia 10/06/2026 representada pela pessoa física de **MATHEUS MORATO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 413.304, regularmente inscrito sob o CPF nº 440.079.838-01, com endereço profissional na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1597, centro, na cidade de Jaú-SP, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes.

2-) DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A jurisprudência e a doutrina determinam que os requisitos de admissibilidade da impugnação consubstanciam-se: (i) na manifesta tempestividade; (ii) na inclusão de fundamentação; e (iii) no pedido de reconsideração e reformulação do Edital. Em relação à tempestividade, não há qualquer dúvida, visto que o prazo estabelecido para apresentar impugnação transcorreria até as 00:00 do dia **11/06/2026**, sendo que a pessoa física apresentou sua peça no dia **10/06/2026**, portanto, dentro do prazo. Igual admissibilidade respaldada também na sua representatividade.

3-) DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

- a-) Da incompatibilidade operacional e inviabilidade da licitação conjunta dos itens 2 e 3 do lote 1 exclusão mútua e restrição indevida da competitividade;
- b-) Da impossibilidade de aglutinação dos serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos;
- c-) Da indispensável complementação de informações no descritivo técnico do aterro sanitário;
- d-) Da possibilidade de disponibilização de planilha de composição de custos;

4-) DAS ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS RESUMIDOS DA IMPUGNANTE



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

a-) Da incompatibilidade operacional e inviabilidade da licitação conjunta dos itens 2 e 3 do lote 1 exclusão mútua e restrição indevida da competitividade. O item 1.1 do Termo de Referência fixa os quantitativos estimados para o Lote 1 concernente aos serviços licitados, pontuando nos itens 2 e 3 as seguintes descrições:

2	TON/ANO	Destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado no Município.	12.480
3	TON/ANO	Destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado em outro Município.	12.480

Na sequência do referido quadro ilustrativo, observa-se a existência de uma nota informativa que evidencia explicitamente a incompatibilidade técnica e fática de tais serviços ora licitados pela contratante:

Nota Informativa sobre os itens: O somatório total dos itens constantes nesta tabela possui caráter exclusivamente de estimativa para fins de empenho global. Esclarece-se que a contratada não fará jus ao recebimento da soma integral de todos os itens simultaneamente. Os itens 2 e 3 são mutuamente excludentes e sucessivos: a execução e o respectivo pagamento do item 3 somente serão iniciados após o encerramento definitivo da execução do item 2, sendo vedada a cumulatividade de faturamento entre ambos.

Ademais, o item 2.4 do Termo de Referência reforça que a licença da CETESB para a operação no aterro sanitário do Município se restringe à vala nº 05, que se encontra próxima do final de sua vida útil, porém que ainda continua em pleno funcionamento e apta para o tratamento de resíduos destinados até a referida área. Nesse prisma, não é forçoso pontuar que o ente público municipal somente poderia efetuar a licitação dos serviços especificados no item 3 do lote 1 quando efetivamente se encerrar a capacidade de recebimento e tratamento do material até então efetuada pelo aterro municipal da contratante, ou seja, restando desnecessário no presente momento a contratação dos serviços para a realização do transbordo e a destinação para aterro sanitário privado externo (Item 3). Por conseguinte, do ponto de vista financeiro e técnico, se o Município não utilizará os dois serviços concomitantemente, não subsiste amparo legal para licitá-los conjuntamente no mesmo lote, visto que correspondem a serviços conflitantes e que anulam a necessidade da contratação um do outro. Ressalta-se que a inclusão cumulativa de ambos os itens computa duas vezes o mesmo quantitativo de toneladas (12.480 TON/ANO + 12.480 TON/ANO), elevando artificialmente o valor total orçado estimado do certame público, senão vejamos:

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO						
9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$9.193.852,80 (nove milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo:						
Lote 1						
Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total para 12 (doze) meses
1	Serviços de coleta e transporte	12.480	TON/ANO	R\$302,65	R\$314.756,00	R\$3.777.072,00
2	de resíduos sólidos urbanos com caminhão compactador. Destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado no Município.	12.480	TON/ANO	R\$168,77	R\$175.520,80	R\$2.106.249,60
3	Destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado em outro Município.	12.480	TON/ANO	R\$249,28	R\$259.251,20	R\$3.111.014,40
4	Fornecimento, manutenção e higienização de contêineres com capacidade de 1000 litros.	80	UNIDADE	R\$207,83	R\$16.626,40	R\$199.516,80

Muito embora o Município sustente que tal montante possui finalidade meramente estimativa



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

para fins de empenho global, inconteste que esse superdimensionamento do valor orçado impacta diretamente nas exigências de qualificação econômico-financeira impostas aos participantes do certame (como patrimônio líquido mínimo ou garantias de proposta, dentre outras), as quais passam a ser balizadas por um teto financeiro fictício, que jamais será executado de forma cumulativa. Restringe-se, portanto, a competitividade do certame, violando frontalmente os princípios insculpidos no art. 5º e o disposto no art. 18, § 1º, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021. Sendo assim, pugna-se pela supressão do Item 3 da presente licitação ou, alternativamente, que a destinação final externa seja objeto de lote separado ou de certame autônomo e futuro, a ser deflagrado apenas quando houver a real necessidade decorrente da exaustão do aterro municipal, sob pena de caracterizar patente violação aos princípios da isonomia e da competitividade, passível de anulação do certame em realce ante a restrição indevida aos licitantes interessados.

b-) Da impossibilidade de aglutinação dos serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos. Infere-se através do Edital em realce que o objeto do certame engloba, sob o mesmo regime de execução e lote unificado, a coleta porta a porta, o transporte e a destinação final (incluindo a operação de aterro municipal ou privado). Todavia, a legislação de regência veda a aglutinação indistinta do transporte/transbordo com a destinação final, consoante se depreende do previsto nos artigos 40, inc. V, alínea “b”, e 47, inc. II, ambos da LF. nº 14.133/21, senão vejamos:

“**Art. 40.** O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

V - atendimento aos princípios:

[...]

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;”.

“**Art. 47.** As licitações de serviços atenderão aos princípios:

[...]

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.”

Sob o prisma jurisprudencial, impende pontuar que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) não possui um entendimento consolidado acerca do tema em testilha, haja vista a existência de precedentes nos quais não é permitida a licitação conjunta dos serviços de transporte de resíduos e a destinação final em aterro ao passo que existem entendimentos sobre tal possibilidade, mormente em razão da peculiaridade de cada caso concreto e singularidade da situação fática constatada em cada certame licitatório. Partindo dessa premissa, com a devida vênia do entendimento diverso, entende-se no caso em debate que o estudo técnico promovido pela administração pública não logrou êxito em atestar de forma inequívoca que a opção pela reunião da contratação dos serviços de transporte/transbordo e destinação final de resíduos em um único lote traduz na alternativa mais viável e assertiva para o cenário atual da cidade de Porto Ferreira. À respeito do tema, colaciona-se o precedente balizado no TC-002024.989.25-3, de lavra do Excelentíssimo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, no qual restou pontuado com indubitável esmero o seguinte excerto:

“Nesse sentido, assim como a Assessoria Especializada, entendo que a falha reside não na aglutinação de tais atividades, mas na falta de demonstração no Estudo Técnico Preliminar de que o modelo é viável economicamente e que haveria aterros disponíveis para contratação em distância apropriada do município”.

Oportuno ressaltar que os serviços de transporte (incluindo transbordo) e de destinação final em



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

aterro licenciado constituem parcelas de naturezas distintas, cujos mercados são específicos. A destinação final guarda caráter altamente restritivo, visto que depende de licenciamento ambiental complexo e infraestrutura pré-existente (propriedade ou controle de aterros privados devidamente homologados). Ao aglutinar o transporte e a destinação final em um único lote, o Município impede que empresas dotadas de excelente capacidade operacional para transporte concorram de forma justa, forçando-as a dispor de aterro próprio ou a se vincularem a pouquíssimos detentores de aterros licenciados desde a fase de proposta, o que contraria as diretrizes de ampla concorrência. Logo, a separação dos escopos de transporte e destinação final é medida impositiva que atende aos ditames legais vigentes. Desse modo, diante das razões expostas acima, notadamente a junção da contratação indevida para os serviços de transporte e destinação final de resíduos, de rigor o saneamento do referido edital, com a consequente reformulação do objeto e serviços licitados no mesmo lote, determinando-se a separação para a contratação dos serviços sobreditos, procedendo aos ajustes e modificações necessárias com a subsequente republicação e devolução integral dos prazos, sob pena de anulação do pregão eletrônico nº 42/2026.

c-) Da indispensável complementação de informações no descritivo técnico do aterro sanitário.

O Termo de Referência preconiza que a contratada será responsável pela operação do aterro sanitário municipal. Todavia, ao analisar detidamente o anexo convocatório, verifica-se que o descritivo técnico das condições físicas e operacionais do aterro é flagrantemente vago, lacunoso e omissivo. A administração limita-se a citar o número da licença de operação da CETESB e a informar que a atividade está restrita à vala nº 05. Contudo, não são fornecidos dados técnicos mínimos e indispensáveis, tais como: a) O volume geométrico remanescente exato ou a metragem cúbica disponível da vala nº 05. b) A taxa diária ou mensal atual de adensamento e geração de chorume, bem como o método técnico exigido para o seu controle. c) Informações topográficas, plantas altimétricas, ensaios de permeabilidade ou dados de infraestrutura predial e de maquinários existentes no local. O art. 6º, inciso XXIII, da Lei de licitações e contratos exige que o Termo de Referência contenha elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pelo contratante e a elaboração das propostas pelos licitantes. Sem as metragens, quantitativos precisos e especificações estruturais do aterro, torna-se tecnicamente impossível para os proponentes elaborar uma planilha de composição de custos fidedigna e adstrita a real necessidade dos serviços ora contratados. A ausência da totalidade de tais dados transfere um nível de risco incalculável e imprevisível ao particular, ensejando propostas com sobrepreço (como margem de segurança contra o desconhecido) ou propostas inexequíveis, o que fere o princípio do julgamento objetivo e da segurança jurídica, razão pela qual se faz imperioso que o Município contratante efetue a disponibilização integral das informações e dados objetivos relacionados às efetivas características e qualidades do aterro em apreço.

d-) Da possibilidade de disponibilização de planilha de composição de custos. O Edital preceitua no item 10.9 que, caso o custo global estimado tenha sido decomposto em custos unitários pela administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar sua planilha de custos e formação de preços adequada ao seu valor final, vide print abaixo:

10.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

Não obstante tal exigência, verifica-se que o instrumento convocatório e seus anexos não trazem



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

disponibilizado um modelo padrão de planilha de composição de custos para preenchimento por parte dos participantes. Uma vez exigido pelo ente municipal contratante a apresentação de uma planilha em consonância com os custos unitários equacionados pela administração pública, em apreço aos consagrados princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, mostra-se razoável e prudente a disponibilização dentre os anexos do instrumento convocatório em lume a existência de um modelo de planilha de composição de custos e formação de preços, notadamente visando conferir maior exatidão e precisão na planilha elaborada pelo participante melhor colocado no certame. Do contrário, verifica-se que a ausência desse formulário padronizado impede que as licitantes saibam com exatidão quais módulos, percentuais de encargos sociais e subitens de insumos a administração espera ver discriminados, culminando em assimetria de informações e conferindo margem a subjetivismos no momento da análise da aceitabilidade dos preços pelo pregoeiro, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da igualdade entre os participantes.

5-) DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se: a) que a presente impugnação seja recebida e processada ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade para tanto; b) a suspensão do Pregão Eletrônico nº 30/2026 a fim de que sejam realizadas as correções e adequações necessárias no tocante aos temas objetos da presente impugnação, a fim de evitar eventuais nulidades futuras em apreço aos princípios da economia, eficiência, celeridade e do interesse público; c) por fim, requer-se após promovidas as retificações cabíveis que realize-se a republicação do edital em questão com a efetiva restituição integral dos prazos legais (§1º, do art. 55 da Lei de licitações e contratos).

6-) DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Em análise à impugnação apresentada na qualidade de pessoa física em nome de **MATHEUS MORATO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 413.304, regularmente inscrito sob o CPF nº 440.079.838-01, referente ao Processo Administrativo nº 3.721/2026, passa-se à apreciação dos argumentos apresentados. **ILEGALIDADE: DA INCOMPATIBILIDADE OPERACIONAL E INVIABILIDADE DA LICITAÇÃO CONJUNTA DOS ITENS 2 E 3 DO LOTE 1 – EXCLUSÃO MÚTUA E RESTRIÇÃO INDEVIDA DA COMPETITIVIDADE** A presente licitação conglomerou os itens pois eles se complementam ao serviço contínuo de limpeza urbana: coleta, transporte e destinação de resíduos. Uma vez que o aterro sanitário municipal ainda possui meses de operação (a depender da técnica utilizada pela empresa vencedora), faz-se necessária a destinação dentro do município, evitando-se o dispêndio maior do item 3 (destinação em aterro licenciado em outro município). Indicar que o parcelamento dos itens ou que uma licitação de meses para operação do aterro, outra licitação para coleta e outra para o transbordo é viável mostra-se desconexo da realidade, principalmente ao se considerar um município pequeno. Três contratos para a Administração gerir, três empresas para a Administração fiscalizar e a instalação de uma sede para cada empresa no município representam óbice técnico e total inviabilidade prática da medida. Sem contar a diluição de responsabilidades entre as contratadas, criando um cenário de indefinição de nexo causal em eventuais sinistros ou atrasos, onde uma empresa fatalmente imputará a responsabilidade à outra, inviabilizando a aplicação de sanções e comprometendo a integridade da operação. Nada obstante a estimativa global sirva apenas ao empenho, e para prevenir qualquer alegação de restrição, as exigências de qualificação econômico-financeira e a garantia contratual passarão a incidir sobre o valor efetivamente executável da contratação, assim entendida a soma do item de coleta e transporte, do item de destinação final de maior valor entre os cenários alternativos e do item de

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

contêineres. Dessa forma, afasta-se qualquer sobredimensionamento do capital mínimo e da garantia, preservada a proporcionalidade entre exigência habilitatória e risco real do contrato. **DA IMPOSSIBILIDADE DE AGLUTINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS** Em consonância com as boas práticas de engenharia sanitária, a segregação dos serviços de transporte e destinação final mitiga a eficiência administrativa, haja vista que a gestão fragmentada demanda um aparato fiscalizatório consideravelmente mais complexo por parte do Poder Público. A cisão do objeto certamente implicaria perda da economia de escala, elevando o valor final do gasto público. Quanto a "forçar" a empresa a dispor de aterro próprio, é refutado pelo item 4.5 do Edital, pois a subcontratação é possível. **DA INDISPENSÁVEL COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO DESCRITIVO TÉCNICO DO ATERRO SANITÁRIO** No tocante ao horizonte provável de operação do aterro municipal, caso fosse possível definir com exatidão uma data, essa informação teria sido apresentada. Existem diversos fatores que influenciarão nesta data, sendo o principal o modo de operação e técnicas a serem utilizadas pela empresa. O exaurimento da capacidade volumétrica da vala está intrinsecamente atrelado às diretrizes metodológicas e técnicas a serem adotadas pela futura empresa operadora, tais como as taxas de compactação do resíduo, a eficiência no recobrimento diário e a geometria de empilhamento, o que torna a previsão uma variável de desempenho técnico e não cronológico. Por conseguinte, o item 4.12 do edital, sobre a vistoria e avaliação prévia do local, é fundamental para a precificação objetiva da proposta. Licitantes omissos à vistoria do aterro sanitário municipal, de fato, optaram por precificar sua proposta por estimativa. **DA POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS** O objeto é tratado como serviço comum, na forma do Estudo Técnico Preliminar. Serão exigidas da licitante melhor classificada a planilha de composição de custos e a formação de preços compatíveis com o valor final da proposta, conforme modelo disponibilizado no edital (Anexo V)

7-) DA DECISÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada por **MATHEUS MORATO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 413.304, regularmente inscrito sob o CPF. nº 440.079.838-01, para no mérito, decidir pelo **DEFERIMENTO PARCIAL** dos pedidos apresentados nos termos da legislação pertinente, o que acarretará a retificação parcial do Edital, especificamente a base de cálculo para incidência da habilitação econômico-financeira e da garantia contratual.

Intime-se o impugnante.

Porto Ferreira, 12 de agosto de 2026.

Edson Carlos Pereira
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB77-9128-5FA5-FEAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 12/08/2026 17:05:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/DB77-9128-5FA5-FEAD>